

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אלון שוסטר
מטי צרפתי הרכבי
צביקה פוגל
גלעד קריב
ניסים ואטורי
רם בן ברק
חנה אתי עטייה
גדעון סער
דוד ביטן
אוהד טל
יצחק קרויזר
משה סולומון
אליהו רביבו
משה גפני

פ/25/2778

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות במס במועצות אזוריות בעלות רוב מוטב), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 11 1. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 11(ב), אחרי פסקה (א3) יבוא :

"(ב3) תושב של יישוב במועצה אזורית שלפחות מחצית מיישוביה הם יישוב מוטב ומתקיימים לגבי אותו יישוב הוראות פסקאות (2) עד (4) להגדרה "יישוב מוטב", זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 7% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 132,000 שקלים חדשים;"

תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום כ"ו בתמוז התשפ"א (1 בינואר 2023).

דבריו הסבר

סעיף 11 לפקודת מס הכנסה קובע הטבות מס לתושבי יישוב שהוא יישוב מוטב, בהתחשב בקריטריונים אחידים של מדרג חברתי-כלכלי, סמיכות לגבול ופריפריאליות.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

יש מקרים שבהם במועצות אזוריות חלק מהישובים במועצה עומדים בעילות הסף הנדרשות בסעיף 11(א) להגדרת "יישוב מוטב", וחלק אינם עומדים ולא זכאים להטבות כלל. הדבר עלול להביא לעזיבה של תושבים מבוססים, שהזיכוי במס משפיע על הכנסת משק הבית שלהם, את היישובים הלא מוטבים. עזיבה של אוכלוסייה אמידה מהישובים הלא המוטבים במועצה תביא להיחלשותם, והיחלשות המועצה ובכך לפגיעה כלל המועצה, כולל ביישובים שהיה בכוונת המחוקק לעודד התיישבות בהם, ובכך יצא שכרנו בהפסדנו. משפקעה הוראת השעה תושבי אותם יישובים אינם זכאים עוד להטבת המס.

המחוקק כבר הכיר בחלק מסעיפי הפקודה במועצות האזוריות ככלל לחישוב מסוים, כשקבע שחלק מהממדים ימדדו בחשבון ככל מועצתי, וחלק בחשבון דיפרנציאלי לפי יישוב, כמו בתחשיב הדירוג החברתי-כלכלי, מתוך הבנה שהעמידות הכלכלית של כלל היישובים במועצה משפיעים על איכות השירותים שהמועצה עצמה יכולה לתת. מכאן נובעת החשיבות בהצעת חוק זאת, ההבנה שחיזוק המועצות אזוריות, בהן יש רוב של יישובים מוטבים, מחזקת את היישובים שמדינה מעוניינת לעודד את ההתיישבות בהם.

הצעת החוק מציעה לעגן בחקיקה קבועה את ההסדר שהוארך עד כה בהוראת השעה, ולקבוע שבמידה שלפחות מחצית מהיישובים במועצה מוכרים כיישובים מוטבים בחוק, כלל היישובים במועצה יזכו להטבה לפי השיעור הנמוך ביותר שניתן בחוק.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל שיר סגמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2069/24) ועל ידי חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/3062/24).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת ענבר בזק (פ/3063/24).

הצעת החוק זהה לפ/3063/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' באדר התשפ"ג (13.03.2023)